

EXCEL-TABELLE (BERECHNETE DRUCKFASSUNG)

finanzierung_fristenjournal.xlsx

Fristenjournal

Mandat: M-2026-04256

Stand: 07.08.2026

Verantwortlich: Rechtsanwalt Dr. Jonas Berg

Datum	Ereignis und Beleg	Fristbedeutung	Beweisstatus
08.01.2013	Beidseits unterzeichnete verbindliche Bestellung	Vertragliche Bindung an den unerwünschten Erwerb; Entstehung der beim Erwerb angelegten deliktischen Schäden und Ausgangspunkt der zehnjährigen Höchstfrist	belegt
04.03.2013	Fahrzeug übergeben; Kaufpreis bereits am 01.03.2013 vollständig gezahlt; Rechnung	Erfüllung und Besitzübergang, aber kein späterer Beginn der bereits mit Vertragsschluss angelaufenen Höchstfrist	belegt
14.03.2018	Maßnahme 23R7 an der konkreten FIN; Servicebeleg	Spätestens jetzt konkrete Kenntnis der Mandantin von der Fahrzeugbetroffenheit	belegt
14.03.2019	Ausdruck „Newsletter erfolgreich bestellt“	Belegt Informationsbezug, aber weder Registeranmeldung noch deren Zeitpunkt oder Anspruchsangaben	belegt, ohne Registerwirkung
nicht belegt	behauptete Anmeldung zur Musterfeststellungsklage	Ohne Registerbestätigung oder anderen tragfähigen Nachweis wird keine Hemmungsdauer angesetzt	offen geblieben
31.12.2021	Kontrollfrist aus Kenntnisjahr 2018	Ende der regelmäßigen Verjährung des § 826 BGB ohne Hemmung oder Neubeginn	abgelaufen
08.01.2023	zehn Jahre nach Vertragsschluss	Ende der Zehnjahresfrist des § 852 Satz 2 BGB ohne belegte Hemmung	abgelaufen
01.07.2026	Fragebogen und Vollmacht	Mandatsbeginn	belegt
05.07.2026	E-Mail mit Newsletter-Ausdruck, altem Musterbrief und Tachofoto	Die Nachreichung belegt keine Registeranmeldung; sie schließt eine historische Anmeldung allein aber nicht aus	belegt
28.07.2026	Abschlussgespräch	Mandantin und Sohn können keine Registeranmeldung konkret bestätigen; weitere Rechtsverfolgung verneint	belegt
06.08.2026	Ende der Nachreichungsfrist	Keine Registerbestätigung und kein sonstiger Hemmungsbeleg eingegangen	erledigt
07.08.2026	Abschlussprüfung	Keine Anspruchs- oder Klagefreigabe; Mandantin unterrichtet	erledigt

Für eine Hemmung nach § 204 Abs. 1 Nr. 1a BGB in der im maßgeblichen Zeitraum geltenden Fassung genügte nicht die Bestellung eines Newsletters. Erforderlich wäre eine wirksame Anmeldung des Anspruchs oder Rechtsverhältnisses zum Klageregister. Diese Akte enthält weder eine Bestätigung des Bundesamts für Justiz noch einen Registerauszug oder einen anderen belastbaren Nachweis mit den Daten der Mandantin.

Das Fehlen einer Bestätigung beweist für sich allein nicht logisch, dass nie eine Anmeldung erfolgt ist. Für eine positive Hemmungsrechnung braucht die Prozessakte aber einen tragfähigen Tatsachenvortrag und Beweis. Beides konnte die Mandantin trotz gezielter Suche nicht liefern. Daher wird keine fiktive Hemmungsdauer gutgeschrieben.

Die heutige Vorschrift des § 204a BGB wird nicht rückwirkend auf den historischen Vorgang angewandt.

EXCEL-TABELLE (BERECHNETE DRUCKFASSUNG)

finanzierung_zahlungsebersicht.xlsx

Zahlungs-, Nutzungs- und §-852-Kontrollrechnung

Mandat: M-2026-04256

Rechenstand: 06.07.2026

Zweck: interne Plausibilitätskontrolle, keine Forderungsaufstellung

Belegte Zahlungen

Vorgang	Datum	Betrag	Beleg
Kaufpreiszahlung an Autohaus Spandau Volkswagen GmbH	01.03.2013	31,000.00 €	Fahrzeugrechnung R-2013-03018
Finanzierungskosten	—	0.00 €	keine Finanzierung
Inzahlungnahme	—	0.00 €	keine Inzahlungnahme
Kosten der Maßnahme 23R7	14.03.2018	0.00 €	Servicebeleg S-2018-03194

Nutzungsvorteil

Der Tachostand am 04.07.2026 beträgt 168.214 km. Abzüglich 11 km bei Übergabe wurden 168.203 km genutzt. Bei einer erwarteten Gesamtleistung von 280.000 km beträgt die ab Übergabe verfügbare Fahrstrecke 279.989 km.

Rechenschritt	Rechnung	Ergebnis
Nutzungsvorteil	$31.000,00 \text{ EUR} \times 168.203 \text{ km} \div 279.989 \text{ km}$	18,623.21 €
Kaufpreis abzüglich Nutzungsvorteil	$31.000,00 \text{ EUR} - 18.623,21 \text{ EUR}$	12,376.79 €

Ein aktueller Restwert wird nicht zusätzlich abgezogen, weil das Fahrzeug weiterhin im Besitz der Geschädigten steht und ein etwaiger Restschadensersatz nur Zug um Zug gegen Herausgabe und Übereignung zu leisten wäre. Der Saldo von 12.376,79 EUR ist die schadensrechtliche Kontrollgrenze nach Nutzungsanrechnung. Er ist weder mit dem noch ungeklärten Herstellerzufluss gleichzusetzen noch wegen der abgelaufenen Zehnjahresfrist als Anspruch freigegeben.

Kontrollgrenze für § 852 BGB

Der Bruttokaufpreis von 31.000,00 EUR ist der an die Händlerin gezahlte Endkundenpreis. Er belegt nicht den Betrag, den die Volkswagen AG im mehrstufigen Neuwagenvertrieb erhalten hat. Für das „Erlangte“ wären mindestens Händlerrechnung, Herstellerabgabepreis und tatsächlich vereinnahmter Zufluss zu klären. Diese Unterlagen fehlen.

Die Urteile BGH VII ZR 365/21, VIa ZR 8/21 und VIa ZR 57/21 sind die geprüften Anker für den Anspruchsinhalt des § 852 BGB im Diesel-Neuwagenvertrieb. Sie rechtfertigen keine Gleichsetzung des Herstellerzuflusses mit dem Endkundenpreis. Wegen Ablaufs der Zehnjahresfrist wird keine spekulative Zuflusszahl eingesetzt.

Umsatzsteuerkontrolle

26.050,42 EUR netto zuzüglich 4.949,58 EUR Umsatzsteuer ergeben exakt 31.000,00 EUR brutto.

Internes Fahrzeugdatenblatt

Mandat: M-2026-04256

Bearbeitungsstand: 06.07.2026

Identität

Das Fahrzeug ist ein VW Passat Variant der Baureihe B7, Modelljahr 2013, in der Ausstattung Comfortline. Die FIN lautet WVWZZZ3CZDE456789. Dokumentiert sind ein 2,0-Liter-TDI der Baureihe EA189 mit Motorkennbuchstaben CFFB, 1.968 cm³ Hubraum, 103 kW, Sechsgang-Schaltgetriebe und Schadstoffklasse Euro 5.

Bestellung, Rechnung und Servicebeleg tragen dieselbe FIN und dieselbe Halterin. Die bei Fahrzeugzuordnung ergänzte Bestellung nennt außerdem CFFB.

Erwerb und Laufleistung

Die Bestellung datiert vom 08.01.2013. Der Kaufpreis von 31.000,00 EUR ging am 01.03.2013 ein. Übergabe und Erstzulassung erfolgten am 04.03.2013 bei 11 km.

Der Werkstattbeleg zur Maßnahme 23R7 weist am 14.03.2018 einen Kilometerstand von 78.406 km aus. Im ersten Fragebogen erinnerte die Mandantin etwa 96.000 km. Für Berechnungen und Chronologie wird der zeitnahe Belegwert verwendet.

Das Tachofoto vom 04.07.2026 zeigt 168.214 km. Die Mandantin reichte es mit ihrer E-Mail vom 05.07.2026 ein und bestätigte, dass sich das Fahrzeug weiter in ihrem Besitz befindet.

Rückrufbezug

Der Servicebeleg ordnet die Maßnahme 23R7 der konkreten FIN zu und dokumentiert ihre Durchführung. Ein ursprüngliches Rückrufschreiben befindet sich nicht in der Akte.

Beweisgrenzen

Die EG-Übereinstimmungsbescheinigung ist in der digitalen Akte nicht enthalten. Der Herstellerabgabepreis und der tatsächliche Zufluss im damaligen Vertriebsweg sind ebenfalls nicht belegt; der Endkundenpreis darf diese Größen in einer §-852-Berechnung nicht ersetzen. Da sich das Fahrzeug weiterhin im Besitz der Geschädigten befindet, wäre ein etwaiger Restschadensersatz nach Nutzungsanrechnung nur Zug um Zug gegen Herausgabe und Übereignung zu verfolgen. Ein aktueller Restwert ist dabei kein zusätzlicher Abzugsposten.

E-Mail der Mandantin

Von: Petra Hoffmann

An: Kanzlei Verbraucherrecht Berg & Partner mbB

Datum: 05.07.2026, 16:26 Uhr

Betreff: Gefundener Ausdruck zur Sammelklage und Tachofoto

Sehr geehrter Herr Dr. Berg,

beim Aufräumen habe ich einen Ausdruck vom 14.03.2019 gefunden. Darauf steht „Newsletter erfolgreich bestellt“. Darunter folgen Informationen zur Musterfeststellungsklage. Mein Name, die Fahrgestellnummer, ein Registerzeichen oder eine Bestätigung des Bundesamts stehen nicht darauf.

Mein Sohn hat außerdem sein altes GMX-Postfach durchsucht. Dort sind Newsletter, aber keine Bestätigung einer Registeranmeldung. Er erinnert sich inzwischen, dass er wahrscheinlich nur Informationen angefordert hat. Wir haben nie einen Vergleichsbetrag bekommen und auch keine Abmeldung erklärt.

Der alte Musterbrief an Volkswagen ist nicht unterschrieben. Wir haben keinen Einschreibebeleg, keine gesendete E-Mail und keine Antwort. Ich glaube deshalb nicht mehr, dass der Brief versandt wurde.

Anbei schicke ich auch das gestern aufgenommene Tachofoto. Es zeigt 168.214 km.

Bitte sagen Sie mir offen, wenn diese Unterlagen für eine Klage nicht genügen.

Mit freundlichen Grüßen

Petra Hoffmann

Anlagen laut E-Mail:

1. scan-newsletter-2019.pdf
2. musterbrief-vw-alt.docx
3. IMG_20260704_112305.jpg

Mandantenfragebogen — Rohfassung

Eingegangen: 01.07.2026

Mandatsnummer: M-2026-04256

Person

Name: Petra Hoffmann

Geburtsdatum: 27.08.1969

Anschrift: Müllerstraße 142, 13353 Berlin

Telefon: 030 465 72 18

E-Mail: petra.hoffmann@posteo.de

Fahrzeug und Erwerb

Fahrzeug: VW Passat Variant 2.0 TDI Comfortline

FIN: WVVZZZ3CZDE456789

Kauf als: ☒ Neuwagen ☐ Gebrauchtwagen

Übergabe: 04.03.2013

Kaufpreis: 31.000,00 EUR

Verkäuferin: Autohaus Spandau Volkswagen GmbH

Finanzierung: ☐ ja ☒ nein

Kilometer bei Kauf: „ungefähr 10 km“

Aktueller Kilometerstand: „etwa 168.000 km“

Fahrzeug noch vorhanden: ☒ ja ☐ nein

Rückruf und Kenntnis

Software-Update: 14.03.2018

Kilometerstand damals: „nach meiner Erinnerung ungefähr 96.000 km“

Wann wussten Sie sicher, dass gerade Ihr Fahrzeug betroffen war?

„Als der Termin für das Update kam, also spätestens 2018.“

Rückrufschreiben noch vorhanden: ☐ ja ☒ nein

Werkstattbeleg vorhanden: ☒ ja ☐ nein

Frühere Rechtsverfolgung

Frühere Kanzlei: ☐ ja ☒ nein

Klage oder Mahnbescheid: ☐ ja ☒ nein

Güteverfahren: ☐ ja ☒ nein

Vergleich mit Volkswagen: ☐ ja ☒ nein

Verjährungsverzicht: ☐ ja ☒ nein

Musterfeststellungsklage:

„Ich dachte bisher, mein Sohn hätte mich 2019 bei der Sammelklage angemeldet. Wir haben damals etwas im Internet gemacht. Ich habe aber kein Aktenzeichen und kann mich an keinen Brief vom Bundesamt erinnern. Einen Vergleichsbetrag habe ich nicht bekommen.“

Vorhandene Unterlagen:

„Vielleicht liegt im alten Ordner noch ein Ausdruck. Mein Sohn sucht ebenfalls in seinem E-Mail-Postfach.“

Ziel

„Bitte prüfen Sie vor allem, ob die damalige Anmeldung meine Frist gerettet hat. Ohne vernünftigen Nachweis möchte ich keinen Prozess.“

Unterschrift: Petra Hoffmann — gez.

Datum: 01.07.2026

PDF-ANHANG (ORIGINALDOKUMENT)

fahrzeug_servicebeleg-softwareupdate.pdf

Werkstattauftrag und Leistungsnachweis

Autohaus Spandau Volkswagen GmbH — Volkswagen Service
Nonnendammallee 150
13629 Berlin

Auftragsnummer: S-2018-03194

Auftragstag und Fertigstellung: 14.03.2018

Kundin

Petra Hoffmann
Müllerstraße 142
13353 Berlin

Fahrzeug: VW Passat Variant 2.0 TDI

FIN: WVVZZZ3CZDE456789

Amtliches Kennzeichen: B-PH 430

Kilometerstand: 78.406 km

Arbeitsposition	Menge	Berechnung
Aktionscode 23R7 — Softwaremaßnahme am Motorsteuergerät durchgeführt; Abschluss im Werkstattssystem bestätigt	1	0,00 EUR
Fahrzeugdiagnose vor und nach Durchführung	1	0,00 EUR

Rechnungsbetrag: 0,00 EUR

Fahrzeug übergeben am 14.03.2018.

Serviceberater: Jens Faber — gez.

Kundin: Petra Hoffmann — gez.

PDF-ANHANG (ORIGINALDOKUMENT)

kaufvertrag_kaufvertrag.pdf

Verbindliche Bestellung eines Neuwagens

Bestellnummer: AS-2013-0027

Bestelldatum: 08.01.2013

Verkäuferin

Autohaus Spandau Volkswagen GmbH
Nonnendammallee 150
13629 Berlin

Käuferin

Petra Hoffmann, geboren am 27.08.1969
Müllerstraße 142
13353 Berlin

Bestelltes Fahrzeug

Volkswagen Passat Variant B7 2.0 TDI Comfortline, 103 kW, Sechsgang-Schaltgetriebe, Farbe Night Blue Metallic, Schadstoffklasse Euro 5.

Zur Bestellung gehören das Navigationssystem RNS 510, Bi-Xenon-Scheinwerfer, eine abnehmbare Anhängervorrichtung, das Winterpaket und die Überführung bis zum Betrieb der Verkäuferin.

Kaufpreis: 31.000,00 EUR

Der Kaufpreis enthält die gesetzliche Umsatzsteuer von 19 Prozent.

Der Kaufpreis ist nach Bereitstellungsanzeige und vor Fahrzeugübergabe per Überweisung zu zahlen. Finanzierung und Inzahlungnahme wurden nicht vereinbart. Als unverbindlicher Liefertermin ist Anfang März 2013 vorgesehen. Die Neuwagen-Verkaufsbedingungen der Verkäuferin, Stand 01/2012, wurden ausgehändigt.

Fahrzeugzuordnung und Übergabe

Am 12.02.2013 wurde der Bestellung das folgende Fahrzeug zugeordnet:

Fahrzeug-Identifizierungsnummer: WVWZZZ3CZDE456789

Motorkennbuchstabe: CFFB

Das Fahrzeug wurde am 04.03.2013 mit 11 km übergeben. Übergeben wurden zwei Fahrzeugschlüssel, Zulassungsbescheinigung Teil I und Teil II, EG-Übereinstimmungsbescheinigung, Bordbuch und Serviceunterlagen.

Berlin, 08.01.2013

Für die Verkäuferin:

Klaus Behrendt, Verkaufsberater — gez.

Käuferin:

Petra Hoffmann — gez.

Übergabe bestätigt am 04.03.2013:

Klaus Behrendt — gez.

Petra Hoffmann — gez.

PDF-ANHANG (ORIGINALDOKUMENT)

kaufvertrag_rechnung.pdf

Fahrzeugrechnung

Autohaus Spandau Volkswagen GmbH
Nonnendammallee 150
13629 Berlin

Rechnung: R-2013-03018

Rechnungsdatum: 01.03.2013

Bestellung: AS-2013-0027 vom 08.01.2013

Rechnungsempfängerin

Petra Hoffmann
Müllerstraße 142
13353 Berlin

Liefergegenstand	Nettobetrag
VW Passat Variant B7 2.0 TDI Comfortline, 103 kW, FIN WVVZZZ3CZDE456789, einschließlich vereinbarter Ausstattung und Überführung	26.050,42 EUR
Umsatzsteuer 19 Prozent	4.949,58 EUR
Rechnungsbetrag	31.000,00 EUR

Der Rechnungsbetrag wurde am 01.03.2013 per Banküberweisung vollständig gutgeschrieben.

Lieferdatum: 04.03.2013

Kilometerstand bei Übergabe: 11 km

Autohaus Spandau Volkswagen GmbH
Finanzbuchhaltung